

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2755/2539

พนักงานอัยการ จังหวัดนครสวรรค์
นาย แดง เอี่ยมเวช

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68

จำเลยเพียงถือมีดพกเข้าไปหา ล. และผู้เสียหายในลักษณะธรรมดาเท่านั้นโดยไม่ได้แสดงกิริยาอาการริบร้อนหรือสื่อแสดงว่าจะเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้เสียหายแต่อย่างใดยังบ่งบอกไม่ได้ว่าจำเลยจะเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้เสียหายก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายเข้าใจว่าจำเลยเอามีดพกของตนไปจึงไปสอบถามทำให้เกิดเหตุทะเลาะกันสาเหตุก็เกิดจากผู้เสียหายเป็นฝ่ายก่อขึ้นก่อนยังเรียกไม่ได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายก่อเหตุหรือสมัครงใจทะเลาะวิวาทกับผู้เสียหายดังนั้นการที่ผู้เสียหายเข้าใจว่าจำเลยจะเข้าไปแทงทำร้ายจึงใช้ไม้ท่อนยาว 1 คอกขว้างจำเลยจนจำเลยตกลงไปในสระน้ำแล้ววิ่งไปหาจำเลยและใช้ไม้ตีซ้ำอีกในขณะที่จำเลยขึ้นจากสระน้ำจึงเป็นพฤติการณ์ที่ผู้เสียหายก่อเหตุขึ้นก่อนจำเลยย่อมมีสิทธิที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงได้โดยพอสมควรแก่เหตุได้การที่จำเลยใช้อาวุธแทงผู้เสียหาย 3 ครั้งเพื่อยับยั้งมิให้ผู้เสียหายใช้ไม้ท่อนตีทำร้ายร่างกายจำเลยอีกต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธที่ใช้แล้วถือว่าจำเลยกระทำพอสมควรแก่เหตุเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80, 297

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ลงโทษ จำคุก 10 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ว่า จำเลย กระทำ ความผิด ฐาน พยายามฆ่า นาย ตู๋ สีดาแก้ว ผู้เสียหาย ดัง ที่ โจทก์ ฟ้อง หรือไม่ โจทก์ มี นาย ตู๋ ผู้เสียหาย เป็น ประจักษ์พยาน เบิกความ ว่า ก่อน ที่ ผู้เสียหาย จะ ถูก จำเลย แทะ ผู้เสียหาย ได้ เข้า ไปพุดคุย กับ นาย เล็ก ผู้เป็น นายจ้าง เกี่ยว ด้วย เรื่อง มีดพก ของ ผู้เสียหาย ที่ หาย ไป ก่อน เกิดเหตุ ประมาณ 7 วัน ขณะ นั้น จำเลย กำลังนั่ง ดื่ม สุรา อยู่ กับพวก ห่าง จาก จุด ที่ ผู้เสียหาย พุดคุย กับ นาย เล็ก ประมาณ 3 วา จำเลย ได้ ตะโกน บอก นาย เล็ก ว่า "ผม เอง เฮีย ครับ "เมื่อ จำเลย ตะโกน บอก นาย เล็ก เช่นนั้น ผู้เสียหาย ก็ เข้าใจ ว่า จำเลย เป็น คน เอา มีดพก ของ ผู้เสียหาย ไป หลังจาก จำเลย ตะโกน บอก นาย เล็ก แล้ว จำเลย ได้ ถือ มีด ยาว ประมาณ 18 เซนติเมตร กว้าง ประมาณ 2 นิ้ว ครึ่งเดิน เข้า ไป หา นาย เล็ก ผู้เสียหาย เข้าใจ ว่า จำเลย จะ เข้า ไป ทำร้าย ร่างกาย ผู้เสียหาย เนื่องจาก จำเลย แสดง ท่าที ไม่พอ ใจ ผู้เสียหายผู้เสียหาย จึง หยิบ ไม้ท่อน ซึ่ง วาง อยู่ ใน บริเวณ นั้น ยาว ประมาณ 1 ศอกขว้าง ไป ยัง จำเลย ถูก จำเลย ตกลง ไป

ใน สระ น้ำ แล้ว ผู้เสียหายก็ วิ่งหนี โดย วิ่ง ไป ทาง สระ น้ำ ที่ จำเลย ตกลง ไป
จำเลย จึง ขึ้น จาก สระ น้ำเข้าไป แทะ ผู้เสียหาย 3 ครั้ง จน นาย เล็ก ต้อง เข้า มา
ห้ามปราม หลังจาก ถูก แทะ แล้ว ผู้เสียหาย ก็ สลบ หมด สติ ไป จาก คำเบิกความ
ของผู้เสียหาย จะ เห็น ได้ว่า ผู้เสียหาย เป็น ฝ่าย ก่อเหตุ ก่อนโดย ผู้เสียหาย เข้าใจ
ว่า จำเลย เป็น คน เอา มืดปก ของ ผู้เสียหายไป แม้ จะ ได้ความ จาก คำเบิกความ
ของ ร้อยตำรวจเอก รุทธพล เนาวรัตน์ พนักงานสอบสวน ว่า ก่อน เกิดเหตุ จำเลย
มี เรื่อง ทะเลาะ กับ ผู้เสียหายเกี่ยวกับ สาเหตุ ที่ ผู้เสียหาย ไป ถาม หา มืดปก ของ
ผู้เสียหาย ที่ หาย ไป จากจำเลย ทำให้ จำเลย ไม่พอ ใจ จน เกิด การ โต้เถียง กัน
ขึ้น ก็ ตาม แต่ สาเหตุแห่ง การ ที่ จำเลย ต้อง ทะเลาะ กับ ผู้เสียหาย ก็ เกิดจาก
การ ที่ ผู้เสียหายเป็น ฝ่าย ก่อ ขึ้น ก่อน นั้นเอง ยัง เรียก ไม่ได้ ว่า จำเลย เป็น ฝ่าย
ก่อเหตุหรือ สมัครง ทะเลาะวิวาท กับ ผู้เสียหาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ก่อน ที่ผู้เสีย
หาย จะ ใช้ ไม้ท่อน ขว้าง จำเลย ผู้เสียหาย ก็ เบิกความรับ ว่า หลังจาก จำเลย
ตะโกน บอก นาย เล็ก ว่า "ผม เอง เฮียครับ "จำเลย ก็ เพียงแต่ เดิน ถือ มืด เข้า
ไป ยัง บริเวณ ที่นาย เล็ก พุด คุย อยู่ กับ ผู้เสียหาย ใน ลักษณะ ธรรมดา เท่านั้น
จำเลย ไม่ได้ แสดง กิริยา อากักรับร้อน หรือ ส่อ แสดง ว่า จะ เข้า ไป ทำร้าย
ร่างกาย ผู้เสียหายแต่อย่างใด ลักษณะ ท่าทาง ของ จำเลย ที่ เดิน ถือ มืด เข้า ไป
หา นาย เล็ก และ ผู้เสียหาย เช่นนี้ ยัง บ่ง บอก ไม่ได้ ว่า จำเลย จะ เข้า ไป ทำร้าย
ร่างกายผู้เสียหาย อย่าง ที่ ผู้เสียหาย เข้าใจ เพราะ จำเลย อาจจะ ต้องการ เข้า ไป
พุด คุย กับ นาย เล็ก ใน ระยะ ไกล เหมือนกับ ที่ ผู้เสียหาย พุด คุย อยู่ โดย ไม่ได้
ตั้งใจ เข้า ไป ทำร้ายร่างกาย ผู้เสียหาย ก็ เป็น ได้ พฤติการณ์ของ จำเลย ดังกล่าว
แม้ ผู้เสียหาย เบิกความ ว่า ผู้เสียหาย เข้าใจ ว่าจำเลย จะ เข้า ไป แทะ ทำร้าย
ร่างกาย ผู้เสียหาย เพราะ จำเลย แสดง ท่าที ไม่พอ ใจผู้เสียหาย อยู่ ก่อน ก็ เป็น
เรื่อง ความ เข้าใจ ของ ผู้เสียหาย เพียงฝ่ายเดียว ซึ่ง อาจ เป็น เรื่อง ของ การ
เข้าใจผิด ได้ ผู้เสียหาย ยัง ไม่อาจที่ จะ ยก เอา เหตุ แห่ง การ ทำร้ายร่างกาย

จำเลย มา เป็นเหตุ แห่ง การ ป้องกันตนเอง ดังนั้น การ ที่ ผู้เสียหาย ใช้ ไม้ท่อน ยาว ประมาณ 1 ศอกขว้าง ถูก จำเลย จน จำเลย ตกลง ไป ใน สระ น้ำ แล้ว วิ่ง เข้า ไป หา จำเลย ใช้ไม้ ดี ชำ อีก ใน ขณะที่ จำเลย กำลัง ขึ้น จาก สระ น้ำ จำเลย ก็ ชอบ ที่ จะ กระทำการ อย่างหนึ่ง อย่างใด เพื่อ ป้องกัน ตนเอง ให้ พ้น ภัยอันตราย ซึ่ง เกิดจากการ ประทุษร้าย อัน ละเมิด ต่อ กฎหมาย และ เป็น ภัยอันตราย ที่ ใกล้ จะ ถึง โดยพอสมควร แก่ เหตุ ได้ ฉะนั้น การ ที่ จำเลย ใช้ อาวุธ แทน ทำร้าย ร่างกายผู้เสียหาย 3 ครั้ง เพื่อ ยับยั้ง มิให้ ผู้เสียหาย ใช้ ไม้ท่อน ดี ทำร้ายร่างกาย จำเลย อีก ต่อไป ไม่ว่า อาวุธ ที่ จำเลย ใช้ แทน ผู้เสียหายเป็น อาวุธ มีด ดัง ที่ โจทก์ นำสืบ หรือ เป็น ใบ เลื่อย ดัง ที่ จำเลย อ้างแต่เมื่อ เปรียบเทียบ กับ ไม้ท่อน ที่ ผู้เสียหาย ใช้ ดี ทำร้ายร่างกาย จำเลยแล้ว เห็นว่า จำเลย กระทำ ไป พอสมควร แก่ เหตุ การกระทำ ของ จำเลยจึง เป็น การ ป้องกัน ตนเอง โดยชอบ ด้วย กฎหมาย ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68 จำเลย ย่อม ไม่มี ความผิด ฐาน พยายามฆ่า ผู้เสียหายดัง ที่ โจทก์ ฟ้อง ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายก ฟ้อง นั้น ชอบแล้วฎีกา โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-สละ เทศร่ำพรรณ-ดุษิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น